

IN THE SUPREME COURT OF PAKISTAN

[Appellate/Original Jurisdiction]

PRESENT:

MR. JUSTICE IFTIKHAR MUHAMMAD CHAUDHRY, CJ
MR. JUSTICE GULZAR AHMED
MR. JUSTICE SH. AZMAT SAEED

CIVIL PETITION NO.796 OF 2007 AND CMA NO.4560 & 4561 OF 2009 AND CMA NO.116 OF 2011 & CMA NO.403 & 406 OF 2012

(On appeal from the judgment of the High Court of Balochistan, Quetta dated 26.06.2007 passed in Constitution Petition No. 892/2006)

Maulana Abdul Haque Baloch and others PETITIONERS
Versus
Government of Balochistan through Secretary Industries and Mineral Development and others RESPONDENTS

CONSTITUTION PETITION No.68 OF 2010 & CMAs NO.3687 of 2010, 117, 151, 215, 324, 414 & 690 OF 2011

M. Tariq Asad, Advocate PETITIONER
Versus
Federal Government through its Federal Secretary, M/o Petroleum and Natural Resources, Islamabad and others RESPONDENTS

CONSTITUTION PETITION NO.69 OF 2010

Watan Party and another PETITIONERS
Versus
Federation of Pakistan and others RESPONDENTS

CRIMINAL ORIGINAL PETITIONS NO.1 OF 2011 AND 95 OF 2012 IN CONSTITUTION PETITION NO.69 OF 2010

Watan Party and another PETITIONERS
Versus
The Federation of Pakistan and others RESPONDENTS

CRIMINAL MISC. APPLICATION NO.8 OF 2011 IN CIVIL PETITION NO.796 OF 2007

Ehsan Ullah Waqas, MPA, Punjab PETITIONER
Versus
Tethyan Copper Company and others RESPONDENTS

CONSTITUTION PETITION NO.1 OF 2011

Qazi Siraj-ud-Din Sanjrani and another PETITIONERS
 Versus
 Federation of Pakistan & others RESPONDENTS

CONSTITUTION PETITION NO.4 OF 2011 & CMA NO.295 OF 2011

Senator Mohammad Azam Khan Swati, etc. PETITIONERS
 Versus
 Federal Government through its Federal Secretary, M/o Petroleum and
 Natural Resources, Islamabad, etc. RESPONDENTS

AND
HUMAN RIGHTS CASE NO.5377-P OF 2010

Application by Kh. Ahmed Tariq Rahim, Sr. ASC APPLICANT

For the petitioner (In CP No.796/2007)	:	Mr. Raza Kazim, Sr. ASC Mr. Mehmood A. Sheikh, AOR assisted by Mr. Usman Raza Jamil, Advocate
Petitioner (In Const. P NO.68/2010)	:	Mr. Tariq Asad, ASC in person
Petitioner (In Const. P No.69/2010 & Crl.O.Ps.1/11 & 95/12)	:	Barrister Zafarullah Khan, ASC in person
For the petitioners (In Const. P No.1/11)	:	Sahibzada Ahmed Raza Khan Qasuri, Sr. ASC
For the petitioners (In Const. P No.4/11)	:	Mr. Tariq Asad, ASC with Mr. Muhammad Azam Khan Sawati
For the applicant (In Crl. M. A No.8/2011)	:	Mr. Hasnain Ibrahim Kazmi, ASC
For the applicant (CMAs No.3687/10 & 151/11)	:	Malik Shakeel-ur-Rehman, ASC
For the applicant (CMA No.215/11)	:	Mr. M. Ikram Chaudhry ASC
For the applicant (CMAs No.324/11 & 718/12)	:	Raja Abdul Rehman, ASC
For the applicant (CMA-414/11)	:	Mr. Saleem Khan, ASC Ms. Afshan Ghazanfar, ASC
For the applicant (CMA-690/11)	:	Mir Aurangzeb, ASC/AOR

Applicant (In CMA. 2924/12) : Ms. Robina Shah, Social Worker
In Person

For the Respondents:

For Government of Balochistan : Mr. Amanullah Kanrani, AG
(Resp. Nos.1 in C.P.796/07) Mr. Ahmar Bilal Soofi, ASC
(Resp. No.2,3&5 in Const.P.68/10) Mr. M. Aslam Ghuman, ASC
(Resp. No.3&4 in Const.P.69/10) Raja Abdul Ghafoor, AOR with
(Resp. No. 1 in Const.P.01/11) Mr. Zarbat Khan, Director
(Resp. No.2-4 in Const.P.04/11) Mr. Azhar Ghaffar, Dy. Dir. (Mining)
Assisted by M/S Noor Ahmed Zeb,
Shehzad Haider & Usman Wasim,
Advocates

For the Federation through Raja Abdul Ghafoor, AOR
M/o Petroleum, etc : Mr. Irshad Ali Khokhar, DG, Mineral
(Resp. No.3 in C.P. 796/07) Mr. M. Iqbal, Dir. (Mining)
(Resp. No.1&4 in Const.P.68/10)
(Resp. No.1&2 in Const.P.69/10)
(Resp. No.2,3&5 in Const.P.01/11)
(Resp. No.1 & 8 in Const.P.04/11)

For Tethyan Copper Co. Pakistan : Mr. Khalid Anwar, Sr. ASC
(Resp. No.4 in C.P.796/07) Mr. M. S. Khattak, AOR
(Resp. No.6 in Const.P.69/10) Mr. Mehr Khan Malik, AOR assisted by
(Resp. No. 4 in Const.P.01/11) Barrister Zeeshan Adhi & Mr. Anas
(Resp. No. 6 in Const.P.04/11) Makhdoom, Advocates

For Antofagasta Plc London & Mr. Mansoor Ahmed Sheikh, ASC
Barrick Gold Corp. Canada : Mr. Arshad Ali Chaudhry, AOR
(Resp. No.5 & 7 in C.P. 796/07)

For Muslim Lakhani : Mr. Khalid Anwar, Sr. ASC
(Resp No.6 in C.P.796/07) Mr. Mehr Khan Malik, AOR

For BHP Minerals : Mr. Abdul Hafeez Pirzada, Sr. ASC
(Resp. No.8 in C.P. 796/07) Mr. Sikandar Bashir Mohmand, ASC
(Resp. No.5 in Const.P.04/11) Mr. Arshad Ali Ch. AOR Assisted by
M/s Mustafa Aftab Sherpao and
Hamid Ahmad, Advocates

For Balochistan Development Mr. Hadi Shakeel Ahmad, ASC
Authority :
(Resp. No.2 in C.P.796/07)

For State Bank of Pakistan : Qazi Ahmed Naeem Qureshi, ASC
(Resp. No.5 in Const.P.69/10)

For Dr. Samar Mubarakmand : Nemo
(Respondent No.6 in Constitution
Petitions No.68/10 & 01/2011)

For M/s Shaheen Sehbai & Ahmad Norani : Nemo
(Resp. No.7 in Const.P.68/10)

For Sardar Atif Ali Sanjarani : Raja Muqsit Nawaz Khan, ASC
(Resp.No.7 in Const. P No.1/11)

For Benway Corporation : Mr. Shahid Kamal Khan, ASC
(Resp. No. 7 in Const.P.04/11) Mr. Arshad Ali Chaudhry, AOR

On Court notice : Nemo for TCC

Dates of hearing: 13-16, 19-23, 26-29 November,
3-7, 10-11, 17-21 December, 2012

O R D E R

IFTIKHAR MUHAMMAD CHAUHDRY, C.J. — By means of the instant short order, we intend to dispose of Civil Petition No. 796 of 2007 filed under Article 185(3) of the Constitution for leave to appeal against the judgment dated 26.06.2007 passed by High Court of Balochistan in Constitution Petition No.892 of 2006, Constitution Petitions directly filed before this Court under Article 184(3) of the Constitution and certain miscellaneous applications.

2. We have heard the learned counsel for the parties at length and have gone through the impugned judgment as well as the material placed before us.

3. On 25.05.2011, a consent order was passed by this Court in the instant case, reported as Abdul Haq Baloch v. Government of Balochistan (PLD 2011 SC 835), which contains uncontroverted facts between the parties summarized in Para. Nos. 2 to 6 & 8. The same are reproduced hereunder: -

“2. The uncontroverted facts that emerge from the concise statements, documents and submissions of the parties are that for the purpose of conducting exploration and development of mineral deposits of gold and copper in the agreed Exploration Area, in District Chaghai of the Province of Balochistan, Pakistan, Balochistan Development Authority (BDA) on the approval of the Government of Balochistan (GOB), entered into CHAGHAI

HILLS EXPLORATION JOINT VENTURE AGREEMENT dated 29th July, 1993 (CHEJVA) with BHP MINERALS INTERNATIONAL EXPLORATION INC (BHP); a foreign company. BDA was to provide administrative support, necessary consents, approvals, NOCs, security clearances etc., etc., and relaxation of certain Rules of the Balochistan Mining Concession Rules, 1970. BHP was to undertake the work and entire cost of the exploration and infrastructure etc. thereof. The respective Percentage Interests were 25% for BDA and 75% for BHP. The Joint Venture was granted ten Prospecting Licenses (PLs) in 1996 for an area of 1000 Sq. Km. BHP carried out reconnaissance and detailed work up to 1999 in these areas and reported large deposits of Copper, Gold etc. at Reko-Diq. The Joint Venture thereafter surrendered 8-PL's and retained Two PLs of Reko-Diq. After the new National Mineral Policy and the enactment of Balochistan Mineral Rules, 2002, a consolidated Exploration License No.EL-5 was granted to the Joint Venture for a defined area of Reko-Diq in 2002 for three years. On two renewals thereof, EL-5 was to remain valid upto 18th February, 2011.

3. During the extended period of EL-5, ADDENDUM No.1 to the CHEJVA was signed between BDA/GOB and BHP, whereby inter alia, Government of Balochistan became a Joint Venture partner in CHEJVA with BDA as its Agent. ADDENDUM also permitted transfer or assignment of a party's interests in CHEJVA wholly or partly. Whereon through intermediary corporate instrumentalities, share interest of BHP in CHEJVA was routed and re-routed via Mincor Resources N.L/Tethyan Copper Company Ltd., of Australia (TCC) per the OPTION AGREEMENT/ALLIANCE AGREEMENT. And finally under the NOVATION AGREEMENT OF 2006 JVA was novated to substitute TCC for BHP as a full party with Deed of Waiver and Consent of GOB for such transfer. BHP was thus replaced by TCC in the Joint Venture which became TCC-BDA/GOB' CHAGAI HILLS JOINT VENTURE. The respective Percentage Interests were restated for GOB (25%) and TCC (75%). Antofagasta of Chile and Barrick Gold Corporation of Canada; stated to be amongst the largest companies prospecting for gold and copper in the world, then stepped in and jointly purchased TCC's entire 75% Percentage Interest in the Joint Venture. Antofagasta and Barrick Gold; on thus acquiring TCC, carried out the drilling and exploration programme at EL-5 area of Reko-Diq at a claimed expense of millions of US \$, with no financial cost burden on GOB/BDA.

4. In 2006, C.P. No. 892 of 2006 was filed by Maulana Abdul Haq etc., in the Balochistan High Court challenging legality of CHEJVA, relaxation of 1970 Mining Rules by GOB and BHP's lukewarm exploration activity. The Government of Balochistan denied illegality of CHEJVA and its alleged contrariness to public interest. This Constitutional Petition was dismissed by the High Court of Balochistan through

the impugned judgment dated 26-6-2007. The relaxation of 1970 Rules, acts of GOB/BDA and CHEJVA were held to be legal. Hence C.P.L.A. No. 796 of 2007 in this Court against the above judgment.

5. During the pendency of the leave petition, a major development took place. Exploration work including drilling was completed by TCC within the stipulated period. Substantial discoveries of gold and copper etc. were made. The license period expired on 18th of February, 2011. TCC submitted to GOB Feasibility Study Report; a study to ascertain the commercial feasibility of the mining of the resource, treatment of ore obtained in mining operation, expected optimum return, life of the mine, mineable reserves and grade and the results of geological and geophysical investigations etc. The Feasibility Study is admittedly under examination of GOB.

6. The above mentioned feasibility report was offered by the former Advocate General i.e. Mr. Salahuddin Mengal to be exclusively shared with this Court though claiming the same to be sensitive, confidential, highly technical and ordinarily beyond the Court's domain.

7.

8. During the hearing of the matter, TCC formally applied to the Government of Balochistan within the visualized period for the grant of the mining lease under 2002 Rules which statedly recognized the licensee's entitlement to apply for a mining lease on success of the licensee in the exploration."

The concluding paragraphs therefrom are also reproduced hereinbelow: -

"13. We are in agreement with the learned counsel for the parties and are of the opinion that at this stage it will not be proper for us to inquire into the Feasibility Study Report or to rule upon the entitlement of TCC to the mining lease. The reason is that under the governing law and 2002 Rules, this matter falls exclusively within the domain of the Government of Balochistan and the Government is also seized of the Feasibility Report as well as the application of TCC. All the parties have expressly admitted that the Government of Balochistan being the competent authority in this matter, should in due discharge of its obligation, make a decision on TCC's application impartially, objectively and in accordance with law and thus accept its legal responsibility thereof. In this view of the matter, it will not be proper for us to pre-empt the decision of the Government of Balochistan by entering into the merits of the case at this juncture.

14. As such accepting the consensus of all the learned counsel and for the reasons above recorded, the restraining order dated 3-2-2011 is recalled. The competent authority in the Government of Balochistan shall proceed to expeditiously decide TCC's application for the grant of mining lease transparently and fairly in accordance with the law and the rules. In so doing the Government of Balochistan shall not be influenced in any manner whatsoever by the pendency of these proceedings or by the orders therein passed by this Court. Upon decision of the matter by the Government of Balochistan, the learned Advocate General of the Province shall inform the Registrar of this Court forthwith. The petitions shall remain pending on the file of this Court until the decision of the application by the competent authority."

4. Admittedly, application for grant of mining lease submitted by Tethyan Copper Company Pakistan (Pvt.) Ltd. (TCCP), incorporated in Pakistan, was dismissed by the Mines Committee constituted under the Balochistan Mining Rules, 2002 (hereinafter referred to as the BMR 2002) in its special meeting held on 14.11.2011 and the decision communicated to TCCP *vide* letter dated 15.11.2011. TCCP challenged the said decision by means of an administrative appeal before the Secretary, Department of Mines & Minerals, Government of Balochistan, as provided under the BMR 2002, which too was dismissed. Both these orders were not challenged by TCCP. However, Tethyan Copper Company (TCC), incorporated in Australia, invoked the jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) against the Government of Balochistan (GOB) seeking specific performance of CHEJVA and grant of mining lease. The claim of TCC was not registered by ICSID. Later, TCC filed a claim against the Government of Pakistan on the basis of the Pakistan-Australia Bilateral Investment Treaty of 1998, which is reportedly pending for adjudication. The claimant also moved an application for provisional measures to immediately grant a temporary restraint order pending disposition of the request. In the said application, it was

requested to freeze the work of the GOB in 99 square kilometers including H-4 'Tanjeel'. Dr. Samar Mubarakmand also entered appearance as a witness before the Tribunal on 06.11.2012 and stated that the GOB was planning to work in H-4 area as early as possible. The ICSID Tribunal *vide* decision dated 14.12.2012 rejected the application of TCC for provisional measures and allowed the GOB and Dr. Samar Mubarakmand to carry out mining in H-4 'Tanjeel' in Reko Diq. The plea of TCC regarding urgency and irreparable loss was also declined. However, the GOB was asked to keep the Tribunal informed of its specific plans and developments at the site. Simultaneously, TCC had also invoked the jurisdiction of the International Chamber of Commerce (ICC) primarily seeking specific performance of CHEJVA and grant of mining lease in the Reko Diq area of 99 kilometers comprising 14 deposits.

5. These facts have been noted to point out that TCCP on having accepted the order of rejection of application for grant of mining lease as well as the order of the appellate authority under the BMR 2002, instead of invoking the jurisdiction of the High Court under Article 199 of the Constitution for judicial review of both the orders, approached ICSID and ICC purportedly in light of the provision of Article 15 of CHEJVA executed between BHP and BDA. It may be advantageous to reproduce the said Article, which reads as under: -

15.4 Arbitration

15.4.1 Any dispute in respect of which:

- (i) amicable settlement has not been reached within one hundred and twenty (120) days of written notice of the dispute;
- (ii) neither Party requests resolution of the dispute by the Expert within the thirty (30) day period set forth in Clause 15.2

or a decision by the Expert pursuant to Clause 15.2 has not become final and binding pursuant to sub-clause 15.2.5; or

- (iii) pursuant to sub-clause 15.2.2 the Parties fail to agree upon the appointment of an Expert,

shall be submitted to the International Centre for the Settlement of Industrial Disputes (the "Centre") established by the Convention for Settlement of Other States in effect since October 14, 1966 (the "ICSID Convention").

15.4.2 To the extent required by the ICSID Convention each of the Parties agrees to submit to arbitration under the ICSID Convention, but should sub-clause 15.4.8 operate, then the Parties agree to submit to an arbitration conducted pursuant to the ICC Rules.

15.4.3 In all cases of arbitration pursuant to this Clause 15.4:

- (a) arbitration shall take place in London, United Kingdom, unless the Parties decide otherwise;
- (b) the language of the arbitration shall be English and all hearing materials, statements of claims or defence, and awards and the reasons supporting them shall be in English; and
- (c) the costs of the arbitration shall be borne by the losing Party.

15.4.4 In rendering their decision, the arbitrators shall consider the intention of the Parties at the time of entering into this Agreement insofar as it may be ascertained from the Agreement, Pakistan law, and as provided by Article 16, generally accepted standards and principles of international law applicable to the mining industry.

15.4.5 Any arbitrator(s) appointed pursuant to this Clause 15.4 shall have the full power to review and revise any decision, recommendation or opinion of the Expert related to the dispute. No Party shall be limited in the arbitral proceedings to evidence or arguments submitted to the Expert pursuant to Clause 15.2, and nothing shall prevent the Expert from being called as a witness to give evidence before the arbitrators.

- 15.4.6 The award of the arbitral tribunal shall be final and binding upon the Parties, and any Party may seek to enforce or execute the award in any court of competent jurisdiction. The Parties hereby waive any defence or sovereign immunity they may have or claim to have in relation to any action brought to enforce or execute any arbitral award.
- 15.4.7 For the purposes of arbitration pursuant to the ICSID Convention, the Parties agree that the transactions to which this Agreement relates constitute an investment within the meaning of Article 25(1) of the ICSID Convention.
- 15.4.8 In case, for whatever reason, the Centre should not accept jurisdiction or should reject the arbitration request, the dispute shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce (the "ICC Rules") and the provisions of sub-clauses 15.4.3, 15.4.4, 15.4.5 and 15.4.6 shall apply. Arbitration shall be conducted by one sole arbitrator appointed by mutual agreement of the Parties. This arbitrator shall have extended experience in the mining field. In case the Parties cannot agree on the choice of the arbitrator, arbitration shall be of a nationality other than that of the Parties and shall have extended experience in the mining field. In case the Parties cannot agree on the choice of the arbitrator, arbitration shall be conducted by three arbitrators named in accordance with the ICC Rules.

6. Before submitting the application for issuance of Prospecting Licences (PLs) under the Balochistan Mineral Concession Rules, 1970 (BMCR 1970), the counsel of BHP Mr. Martin Harris had suggested relaxation of a number of rules, including the rule relating to persons by whom applications may be made. It appears that the request made by BHP's counsel was forwarded by BDA to the GOB and ultimately notification dated 30.01.1994 was issued, whereby following relaxations were granted: -

1. Grant of Exploration Areas

2. Area available for prospecting Licences
3. Application for prospecting Licence
4. Satisfaction of conditions attaching to prospecting Licences
5. Exclusive right
6. Other Minerals
7. Government rights pre-emption acquisition merger, and taking control in National emergency
8. Assignment
9. Application for Mining Licence
10. Royalty
11. Penalties compensation and cancellation
12. Employment and training
13. Mining Lease

7. In the year 1996, BHP applied for 10 PLs, which were granted on 08.12.1996. It appears that CHEJVA, which was originally executed between BHP and BDA was suffering from certain legal deficiencies, therefore, Addendum No.1 to CHEJVA was executed on 04.03.2000, allegedly under the authorization of the then Governor of Balochistan, Justice (Retd) Amir-ul-Mulk Mengal. It is pertinent to note that through the Addendum, drastic changes were made in CHEJVA, inasmuch as permission was granted for transfer or assignment of a party's interests in the agreement wholly or partly. Further, the GOB was made a joint venture partner and the BDA represented itself as an agent of GOB through ratification of agency. Thus, there are serious question marks on the manner in which the then Governor of Balochistan granted authorization by executing an undated document. However, from certain documents it appears that the same was executed on 24.12.1999. Although prior to this authorization, former Governor Syed Fazal Agha had not signed the document, which was placed before him for the purpose of executing authorization, *prima*

facie, for the reason that before 12.10.1999, the GOB through the Chief Minister had decided to constitute a two-member committee to examine the said document. The need and justification of the Addendum is given in Paras A, B, C and D thereof, which read as under: -

- A. The GOB, through the Chairman of the BDA, and BHPM intended to enter into a Joint venture Agreement for mineral exploration in the Chagai hills in the Province of Balochistan, which was executed on 29.07.1993 (... ..) and it is desirable to clarify the roles of each of GOB and the BDA under the JVA;
- B. Pursuant to GOB's intention to appoint the BDA as its agent in connection with the JVA, the BDA has exercised its rights and discharged its obligations under the JVA as if it were a Joint Venturer rather than the agent of the GOB. The GOB and BHPM now wish (i) to clarify the role of the BDA under the JVA as agent of the GOB and the scope of its authority to act on behalf of the GOB in connection with the JVA, and (ii) to have the GOB confirm and ratify all past actions, matters and things done by the BDA in connection with the JVA;
- C. Pursuant to the issue of the JVA, BHPM, on behalf of the Joint Venture, has completed Stage One Activities (as defined in sub-clause 1.1 of the JVA) and has identified certain anomalous mineralized areas in respect of which the BDA and BHPM have jointly obtained ten (10) Prospecting Licences in order to enable BHPM to conduct Stage Two Activities on behalf of the Joint Venture; and
- D. The GOB and BHPM have agreed to amend certain terms of the JVA as set out hereunder."

Thus, by means of the Addendum, in the name of ratification in terms of section 196 of the Contract Act, 1872, instead of supplementing CHEJVA, its entire complexion was changed.

8. On the basis of the Addendum, an 'Option Agreement' was also executed and in the garb of reliance on one of the clauses contained in CHEJVA, namely, Article 14 'Assignment', Mincor option was created in favour of Mincor NL, a company incorporated in Western Australia, enabling it to enter into an Alliance Agreement under clause 3 of the Option Agreement. The Mincor Option gave the

sole and exclusive right to Mincor or its nominee to enter into alliance with BHP to explore in the region. On 24.10.2000, TCC, as nominee of Mincor, exercised the Mincor Option and executed an Alliance Agreement on 19.04.2002. It may be mentioned that TCC was a company incorporated in Western Australia with its place of business situated at Perth. In 2006, Antofagasta, a Chilean company registered in the United Kingdom through its subsidiary Atacama Copper Pvt. Ltd., made an offer to buy the shares of TCC, which was accepted by the Board of TCC. As such, Antofagasta through Atacama acquired the total shares of TCC for AUD 220 million. TCC also purchased the claw back right of BHP for US\$60 million. In September 2006, Barrick Gold of Canada purchased 50% shares of Atacama from Antofagasta through share-purchase agreement and thus acquired 50% ownership interest of TCC. Pursuant to the share-sale agreement, an interim shareholders agreement dated 22.09.2006 was executed between Barrick Gold and Antofagasta to govern their relationship *vis-à-vis* the management of TCC. TCC started its operations in Pakistan through its Branch Office registered with the Board of Investment. It also incorporated a local subsidiary in Pakistan called TCCP. In December, 2007, TCCP approached the Lahore High Court for amalgamation of TCC's Branch Office in Pakistan and TCCP, incorporated in Pakistan, which had been functioning simultaneously until that time. Subsequently, the Islamabad High Court, to whose file the case was transferred on its establishment, *vide* order dated 11.04.2008 approved the amalgamation of both the companies as per the scheme of arrangement. As such, licences and properties held by Pakistan Branch of TCC stood transferred to TCCP. In the meanwhile, the BMR 2002 were enforced, and on 03.09.2002, TCCP applied for an

Exploration Licence (EL) for copper, gold and associated minerals in an area of 973.75 sq. km. in Chagai District and was granted EL-5 *vide* letter dated 09.09.2002. EL-5 was renewed twice and remained valid upto 18.02.2011.

9. In April 2006, BHP, TCC and GOB through its purported agent BDA, executed a Novation Agreement to CHEJVA, whereby the 75% interest of BHP in the agreement as well as in EL-5 was transferred to TCC. The detail of companies involved in the entire transaction and the transfer of interest *inter se* is given below: -

Company	Place of Incorporation	Nature of Interest	Interest received through	Owned by
BHP Minerals	Delaware, USA	Original party with 75% share	CHEJVA 29.07.1993	BHP Minerals Australia
Mincor NL	Western Australia	Assignable Mincor Option	Option Agreement 28.04.2000 for \$100	Shareholders from Iscor Ltd. of South Africa
TCC	Western Australia	Nominee of Mincor for Option Agreement	Alliance Agreement 03.04.2002 for future investment of \$2 to 3 million	Atacama
Atacama	UK	Purchased shareholding in TCC	Share Purchase for AUD220 million	Antofagasta and Barrick Gold
Barrick Gold	Canada	Shareholder of Atacama (50%)	Share Purchase Agreement	Itself Parent Company
Antofagasta	UK (FTSE-100)	Shareholder of Atacama (50%)	Original Holding Company of Atacama	Itself Parent Company
TCCP	Pakistan	Holder of EL-5	Amalgamated with TCC Branch Office	TCC

The Novation Agreement was purportedly made for the purpose of substituting CHEJVA, and the GOB was also made a party to the Joint Venture, which was not permissible under BMR 2002 as well as the Rules of Business of the Government of Balochistan, particularly Rule 7

and other rules. The GOB, in purported exercise of the powers vested in it under the BMR 2002, granted relaxations in violation of rule 98 *ibid* as no reason was assigned for the relaxation of the relevant Rules.

10. In addition to these defects, it is important to note that after having invoked the jurisdiction of the original as well as the appellate authority under the BMR 2002, TCC had submitted to its forum/jurisdiction. Both these authorities had derived their powers and jurisdiction from the BMR 2002, which were framed under the Act of 1948. The findings so recorded are adversely operating against them and, for all intents and purposes, they have no claim of any nature whatsoever against the GOB or the Government of Pakistan.

11. It is also to be noted that in the Constitution Petition filed before the High Court of Balochistan, the GOB had opposed the petition. However, when the matter came up before this Court in CPLA in 2007 and orders dated 03.02.2011 and 25.05.2011 were passed, wherein certain issues were noted, the GOB supported the stance of the petitioners, who also filed additional grounds in light of the changed circumstances. This Court, besides being seized of CPLA, is also seized of Constitution Petitions under Article 184(3) of the Constitution and miscellaneous applications filed therein. Accordingly, CPLA as well as Constitution Petitions under Article 184(3) of the Constitution are simultaneously maintainable under the Constitution and the scope of the relief claimed by the petitioners can be enlarged in view of the facts and circumstances of the case.

12. Thus, for detailed reasons to be recorded later, CPLA is converted into appeal and the appeal as well as the Constitution Petitions under Article 184(3) of the Constitution are allowed with costs throughout whereas the Miscellaneous Applications are disposed

of. The Chagai Hills Exploration Joint Venture Agreement dated 23.07.1993 is held to have been executed contrary to the provisions of the Mineral Development Act, 1948, the Mining Concession Rules, 1970 framed thereunder, the Contract Act, 1872, the Transfer of Property Act, 1882, etc., and is even otherwise not valid, therefore, the same is declared to be illegal, *void* and *non est*. The Addendum No. 1 dated 04.03.2000, Option Agreement dated 28.04.2000, Alliance Agreement dated 03.04.2002 and Novation Agreement dated 01.04.2006, which are based upon, and emanate from, CHEJVA are also held to be illegal and *void*. All these instruments do not confer any right on BHP, MINCOR, TCC, TCCP, Antofagasta or Barrick Gold in respect of the matters covered therein. It is further held that EL-5 is tantamount to exploration contrary to rules and regulations as the claim of TCCP is based on CHEJVA, which document itself has been held to be *non est*. Therefore, before exploration it was incumbent upon it to have sought rectification of its legal status.

IFTIKHAR MUHAMMAD CHAUDHRY, CJ

GULZAR AHMED, J

SH. AZMAT SAEED, J

ANNOUNCED IN OPEN COURT ON 07.01.2013.
ISLAMABAD

CHIEF JUSTICE

APPROVED FOR REPORTING

سپریم کورٹ آف پاکستان

اپیلٹ / حقیقی اختیارِ سماعت

بج

جناب جسٹس افتخار محمد چوہدری، چیف جسٹس

جسٹس گلزار احمد

جسٹس شیخ عظمت سعید

دیوانی درخواست نمبر 796 آف 2007 اور متفرق درخواست نمبران 4560 اور 4561 آف 2009 اور متفرق درخواست

نمبر 116 آف 2011 اور متفرق درخواست نمبر 403 اور 406 آف 2012

(بلوچستان ہائیکورٹ کوئٹہ کی جانب سے آئینی درخواست نمبر 892 آف 2006 میں مقررہ

26-06-2007 کو دیئے گئے فیصلے کے خلاف اپیل پر)

درخواست گزار

مولانا عبدالحق بلوچ اور دوسرے

بنام

گورنمنٹ آف بلوچستان بذریعہ سیکریٹری انڈسٹریز اینڈ منرل ڈویلپمنٹ اتھارٹی اور دوسرے

جواب دہندگان

سینیٹر رخسانہ زبیری

آئینی درخواست نمبر 68 آف 2010 اور متفرق درخواست نمبر 3687 آف 2010، 151، 215، 324، 414،

117 اور 690 آف 2011

درخواست گزار

جناب طارق اسد ایڈووکیٹ

بنام

جواب دہندگان

وفاقی حکومت بذریعہ وفاقی سیکریٹری،

منسٹری آف پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز،

اسلام آباد اور دوسرے

آئینی درخواست نمبر 69 آف 2010

وطن پارٹی بھمراہ ایک اور درخواست گزار

بنام

وفاق پاکستان اور دوسرے جواب دہندگان

حقیقی فوجداری درخواست نمبر 1 آف 2011 اور 95 آف 2012 اور آئینی درخواست نمبر 69 آف 2010

وطن پارٹی بھمراہ ایک اور درخواست گزار

بنام

وفاق پاکستان اور دوسرے جواب دہندگان

متفرق فوجداری درخواست نمبر 8 آف 2011 سول پٹیشن نمبر 796 آف 2007 میں

احسان اللہ وقاص ایم پی اے، پنجاب درخواست گزار

بنام

ٹیتھیان کوپر کمپنی اور دوسرے جواب دہندگان

آئینی درخواست نمبر 1 آف 2011

قاضی سراج الدین سنجرائی بھمراہ ایک اور درخواست گزار

بنام

وفاق پاکستان جواب دہندگان

آئینی درخواست نمبر 4 آف 2011 اور متفرق درخواست نمبر 295 آف 2011

سینئر محمد اعظم خان سواتی وغیرہ درخواست گزار

بنام

وفاقی حکومت بذریعہ وفاقی سیکریٹری

وزارت پیٹرولیم اور قدرتی ذخائر اسلام آباد وغیرہ

اور

انسانی حقوق کیس نمبر P-5377 آف 2010

خواجہ احمد طارق رحیم سینئر ایڈووکیٹ درخواست دہندہ

جناب رضا کاظم، سینئر ایڈووکیٹ درخواست گزار کی طرف سے

جناب محمود اے شیخ، ایڈووکیٹ آن ریکارڈ	(CP No. 796/2007 میں)
جناب عثمان رضا جمیل، ایڈووکیٹ	
جناب طارق اسد، ایڈووکیٹ بذاتِ خود	درخواست گزار
	(آئینی درخواست نمبر 68/2010 میں)
پیر سٹر ظفر اللہ خان، ایڈووکیٹ بذاتِ خود	درخواست گزار
	(آئینی درخواست نمبر 69-2010 اور حقیقی فوجداری پٹیشن 95/12 & 1/11)
صاحبزادہ احمد رضا خان قریشی سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ	منجانب درخواست دہندگان
	(آئینی درخواست نمبر 1/11)
جناب طارق اسد ایڈووکیٹ بھراہ	منجانب درخواست دہندگان
جناب محمد اعظم خان سواتی	(آئینی درخواست نمبر 4/11)
جناب حسنین ابراہیم کاظمی، ایڈووکیٹ	منجانب درخواست دہندہ کی طرف سے
	(فوجداری ایم۔ اے نمبر 8/2011)
جناب شکیل الرحمان، ایڈووکیٹ	منجانب درخواست دہندہ
	(متفرق درخواست نمبر 3687/10 اور 151/151)
جناب محمد اکرام چوہدری، ایڈووکیٹ	منجانب درخواست دہندہ
	(متفرق درخواست نمبر 215/11)
راجہ عبدالرحمان، ایڈووکیٹ	منجانب درخواست دہندہ
	(متفرق درخواست نمبر 324/11 اور 718/12)
جناب سلیم خان، ایڈووکیٹ	منجانب درخواست دہندہ
محترمہ افشاں غضنفر ایڈووکیٹ	(متفرق 414/11)

میر اورنگزیب، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ / ایڈووکیٹ آن ریکارڈ

منجانب درخواست دہندہ

(متفرق درخواست نمبر 691/11)

محترمہ روبینہ شاہ سوشل ورکر بذات خود

درخواست (متفرق درخواست 2924/12 میں)

جواب دہندگان کی طرف سے

گورنمنٹ آف بلوچستان

جناب امان اللہ کسرائی، اے جی

(مسئول علیہ نمبر 1 فوجداری پیشین 796/07 میں)

جناب بلال صوفی ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

(مسئول علیہ نمبر 2,3 اور 5 آئینی پیشین 68/10 میں)

جناب محمد اسلم گھمن ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

(مسئول علیہ نمبر 3 اور 4 آئینی پیشین 69/10 میں)

راجہ عبدالغفور، ایڈووکیٹ آن ریکارڈ بہمراہ

جناب ضربت خان ڈائریکٹر

(مسئول علیہ نمبر 1 آئینی پیشین 01/11 میں)

جناب اظہر غفار، ڈپٹی ڈائریکٹر (ماننگ) معاونت بذریعہ

(مسئول علیہ نمبر 2-4 آئینی پیشین 04/11 میں)

محترمہ نور احمد زیب، شہزاد حیدر اور عثمان وسیم ایڈووکیٹس

وفاق کی طرف سے بذریعہ

راجہ عبدالغفور، ایڈووکیٹ آن ریکارڈ

وزارت پیٹرولیم وغیرہ

جناب ارشاد علی کھوکھر، ڈی جی، منرل

جناب محمد اقبال، ڈائریکٹر (ماننگ)

(مسئول علیہ نمبر 3 فوجداری پیشین 796/07 میں)

(مسئول علیہ نمبر 1 اور 4 آئینی پیشین 68/10 میں)

(مسئول علیہ نمبر 1 اور 2 آئینی پیشین 69/10 میں)

(مسئول علیہ نمبر 2,3 اور 5 آئینی پیشین 01/11 میں)

(مسئول علیہ نمبر 1 اور 8 آئینی پیشین 04/11 میں)

ٹیکھیان کو پر کو۔ پاکستان کی طرف سے

جناب خالد انور، سینئر ایڈووکیٹ

(مسئول علیہ نمبر 4 فوجداری پیشین 796/07 میں)

جناب ایم ایس خٹک، ایڈووکیٹ آن ریکارڈ

(مسئول علیہ نمبر 6 آئینی پیشین 69/10 میں)

جناب مہر خان ملک، ایڈووکیٹ آن ریکارڈ معاونت بذریعہ

(مسئول علیہ نمبر 4 فوجداری پیشین 01/11 میں)

پیرسٹر ذیشان آدی اور جناب انس مخدوم ایڈووکیٹس

(مسئول علیہ نمبر 6 فوجداری پیشین 04/11 میں)

انٹوفاگاستاپی ایل سی لندن اور

جناب منصور احمد شیخ، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

بیرک گولڈ کارپوریشن کینیڈا کی طرف سے
(مسئول علیہ نمبر 5 اور 7 فوجداری پیشین 796/07 میں)

مسلم لاکھانی کیلئے
(مسئول علیہ نمبر 6 فوجداری پیشین 796/07 میں)

بی ایچ پی منرل کیلئے
(مسئول علیہ نمبر 8 فوجداری پیشین 796/07 میں)
(مسئول علیہ نمبر 5 آئینی پیشین 04/11 میں)
جناب عبدالحفیظ پیرزادہ، سینئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
جناب سکندر بشیر محمد، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
جناب ارشاد علی چوہدری ایڈووکیٹ آن ریکارڈ معاونت بذریعہ
میسرز مصطفیٰ آفتاب شیرپاؤ اور حامد احمد، ایڈووکیٹس

بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے
(مسئول علیہ نمبر 2 فوجداری پیشین 796/07 میں)

سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے
(مسئول علیہ نمبر 5 آئینی پیشین 69/10 میں)

ڈاکٹر ثمر مبارک مند کیلئے
(مسئول علیہ نمبر 6 آئینی پیشین 68/10 اور 01/2011 میں)

میسرز شاہین صہبائی اور احمد نورانی کیلئے
(مسئول علیہ نمبر 7 آئینی پیشین 68/10 میں)

سردار عاطف علی سخجانی کیلئے
(مسئول علیہ نمبر 7 آئینی پیشین 01/11 میں)

Benway کارپوریشن کیلئے
(مسئول علیہ نمبر 7 آئینی پیشین 04/11 میں)
جناب شاہد کمال خان، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ
جناب ارشاد علی چوہدری، ایڈووکیٹ آن ریکارڈ

عدالت کے نوٹس پر
TCC کی جانب سے کوئی نہیں

فیصلہ:

موجودہ مختصر حکم کے ذریعے دیوانی درخواست نمبر 796/2007 جو کہ آئین کی شق (3) 185 کے تحت بطور اجازت برائے اپیل برخلاف فیصلہ مورخہ 2007-06-26 جاری کردہ بجانب بلوچستان ہائیکورٹ در آئینی درخواست نمبر 892/2006 اور دیگر آئینی درخواستوں جو کہ آئین کی شق (3) 184 کے تحت دائر کردہ تھیں اور دیگر متفرق درخواستوں کو نمٹانا مقصود ہے۔

2- عدالت نے فریقین کے وکلاء کو تفصیلاً سنا، زیر اعتراض فیصلے اور ریکارڈ پر موجود شواہد کا جائزہ لیا۔

3- مورخہ 25-05-2011 کو عدالت ہذا نے ایک حکم برضا مندی فریقین جاری کیا جو کہ مقدمہ عبدالحق بلوچ بنام حکومت بلوچستان PLD 2001 SC 835 کے عنوان سے شائع شدہ ہے۔ مذکورہ مقدمے میں بہت سے غیر متنازعہ حقائق کو پیرا 2 تا 6 اور پیرا 8 میں بیان کیا گیا ہے جو کہ بغرض حوالہ درج ذیل ہیں:

”2- وہ غیر متنازعہ حقائق جو کہ بیان مجمل، دستاویزات اور فریقین کے بیانات سے ابھر کے سامنے آئے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے موافق علاقوں میں سونے اور تانبے کے معدنی وسائل کی چھان بین کی غرض سے بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے حکومت پاکستان کے ایماء پر ”چاغی کے پہاڑوں پر تحقیقاتی کام کا مشترکہ اتفاقی معاہدہ (CHEJVA)“ مورخہ 29 جولائی 1993ء کو ایک غیر ملکی کمپنی جس کا نام BHP بین الاقوامی معدنی تحقیقاتی کمپنی BHP MINERALS INTERNATIONAL EXPLORATION INC (BHP) سے طے کیا۔ بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ذمے معاہدے میں انتظامی معاونت، اسناد بلا عذر (NOC)، منظوری اور حفاظتی تخلص (Security Clearance) وغیرہ فراہم کرنا، اور بلوچستان کے قواعد برائے رعایات کان کنی مجریہ 1970ء کے تحت قواعد میں گنجائش پیدا کرنے کی ذمہ داریاں تھیں۔ BHP کو کام اور تحقیقاتی ڈھانچے پر اٹھنے والے تمام اخراجات برداشت کرنا تھے۔ منافع کا متعلقہ تناسب 25% بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی اور 75% BHP کیلئے تھا۔ مشترکہ اتفاقی معاہدے کے تحت دس تحقیقی اجازت نامے (PLs) 1996ء میں ہزار مربع کلومیٹر کے رقبے کیلئے جاری کئے گئے۔

BHP نے ان علاقہ جات کی جانچ پڑتال کی اور 1999ء تک ان علاقہ جات میں تفصیلی کام جاری رکھا جس کے نتیجے میں ریکوڈک کے مقام پر تانبے اور سونے وغیرہ کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ بعد ازاں مشترکہ معاہدے کے تحت جاری کردہ آٹھ اجازت ناموں سے دستبرداری اختیار کر لی گئی اور دو اجازت نامے جو کہ ریکوڈک کے متعلق تھے انہیں برقرار رکھا۔ نئی قومی معدنی پالیسی کے اجراء اور بلوچستان معدنی قواعد 2002ء کے نفاذ کے بعد ایک مشترکہ تحقیقاتی لائسنس نمبر EL-5 مذکورہ مشترکہ معاہدے کو ریکوڈک کے مخصوص علاقے کیلئے 2002ء میں تین سال کی مدت کیلئے جاری کیا گیا۔ دو دفعہ تجدید کے بعد EL-5 18 فروری 2011ء تک رائج رہا۔

3۔ EL-5 کی توسیع شدہ مدت کے دوران مشترکہ اتفاقی معاہدے کا ضمیمہ نمبر 1 بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی اور BHP کے مابین تحریر کیا گیا جس میں منجملہ اور چیزوں کے حکومت بلوچستان مشترکہ اتفاقی معاہدے میں بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ایجنٹ کے طور پر شامل ہوئی۔ ضمیمے کے تحت مشترکہ اتفاقی معاہدے میں تحریر کردہ فریقین کے مفادات کو گہلی یا جڑوی طور پر منتقل کئے جانے کی اجازت بھی شامل کی گئی جس کے تحت ذیلی اجتماعی دستاویزات کے ذریعے مشترکہ معاہدے میں BHP کے مفادات بذریعہ اختیاری و اتفاقی معاہدہ (Option Agreement/ Alliance Agreement) آسٹریلیا کی کمپنی Mincor Resources N.L/Tethyan Copper Company Ltd., of Australia (TCC) کو منتقل کر دیئے گئے اور بلاخر تجدید معاہدہ 2006ء کے ذریعے TCC نے بطور فریق مشترکہ اتفاقی معاہدہ BHP کی جگہ لے لی اور اس کے لئے حکومت بلوچستان کی رضامندی بذریعہ دستاویز رضامندی و دستبرداری حاصل کر لی گئی۔ لہذا مشترکہ اتفاقی معاہدے میں BHP کی جگہ TCC فریق معاہدہ بن گئی اور مشترکہ معاہدہ TCC - BDA / GOB چاغی کے پہاڑوں کا مشترکہ اتفاقی معاہدہ بن گیا۔ اور مذکورہ مفاداتی تناسب 25% حکومت بلوچستان کا اور 75% TCC کا طے کیا گیا۔ Antofagasta of Chile and Barrick Gold Corporation of Canada جو کہ سونے اور تانبے کی تلاش کرنے والی عالمی کمپنیوں میں نامور کمپنیاں ہیں درمیان میں آئیں اور مشترکہ طور پر TCC کے تمام 75% مفادات کو خرید لیا Antofagasta and Barrick Gold نے TCC کے حقوق رکھتے ہوئے EL-5 کے تحت کھدائی اور چھان بین کا کام ریکوڈک کے مقام پر لاکھوں امریکی ڈالرز کے خرچے پر شروع کیا جس میں سے حکومت

بلوچستان یا بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کوئی بھی اخراجات برداشت نہ کرنا پڑے۔

4- 2006ء میں دیوانی درخواست نمبر 892/2006 مولانا عبدالحق وغیرہ کی جانب سے بلوچستان ہائیکورٹ میں دائر کی گئی جس میں مشترکہ معاہدے CHEJVA کی قانونی حیثیت، 1970ء کے معدنی قواعد میں حکومت بلوچستان کی جانب سے دی جانے والی رعایات اور BHP کی ابتدائی تحقیقاتی سرگرمیوں پر سوال اٹھایا۔ حکومت بلوچستان نے مشترکہ معاہدے CHEJVA کی قانونی حیثیت اور اُس کے عوامی مفادات کے برخلاف ہونے کے اعتراض کو رد کیا۔ مذکورہ آئینی درخواست بلوچستان ہائیکورٹ نے زیرِ اعتراض فیصلہ مورخہ 26-06-2007 کے تحت برخاست کر دی۔ 1970ء کے قواعد میں دی جانے والی رعایات، حکومت بلوچستان/بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور مشترکہ معاہدہ CHEJVA کو قانونی قرار دیا گیا جس کے نتیجے میں درخواست دیوانی برائے اجازت اپیل نمبر 796/2007 عدالت ہذا میں دائر کی گئی۔

5- درخواست برائے اجازت کے التواء کے دوران اہم پیش رفت ہوئیں۔ تحقیقاتی کام جس میں کھدائی بھی شامل تھی TCC نے مجوزہ مدت میں مکمل کر لیا اور سونے اور تانبے کے مزید ذخائر دریافت ہوئے۔ اجازتی مدت 18 فروری 2011ء کو ختم ہونا تھی TCC نے حکومت بلوچستان کو امکاناتی جائزہ رپورٹ پیش کی جس میں ذخائر کی کان گنی کے کاروباری امکانات کا جائزہ لیا گیا تھا۔ کان گنی کے دوران حاصل کی جانے والی خام دھاتوں کا تجزیہ، متوقع مناسب فائدہ، کان کی مدت، نکالے جاسکے والے ذخائر، جغرافیائی تحقیق کے نتائج اور درجات وغیرہ شامل تھے۔ مذکورہ امکاناتی جائزہ حکومت بلوچستان کے زیرِ غور ہے۔

6- مذکورہ امکاناتی رپورٹ کو سابق ایڈووکیٹ جنرل جناب صلاح الدین مینگل نے عدالت ہذا کے مشاہدے کیلئے پیش کیا۔ اور ساتھ ہی مذکورہ رپورٹ کے خفیہ اور انتہائی پیچیدہ ہونے اور عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہونے کا عذر بھی پیش کیا۔

7-

8- معاملے کی سماعت کے دوران TCC نے مجوزہ طریقے سے حکومت بلوچستان سے درخواست کی کہ انہیں قواعد مجریہ 2002ء کے تحت پٹہ کان گنی عطا کیا جائے جس کا کامیاب تحقیق و چھان بین کے بعد اجازت کنندہ حق دار ہوتا ہے۔“

مذکورہ فیصلے کا اختتامی حصہ بھی بغرضِ حوالہ یہاں درج کیا جا رہا ہے:

”13۔ ہم فریقین کے فاضل وکلاء سے متفق ہیں اور یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں یہ جائز نہ ہوگا کہ امکانی جائزہ رپورٹ کی تحقیق کی جائے اور TCC سے امکانی پٹہ کے حصول کے استحقاق پر رائے دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مروجہ قوانین اور 2002ء کے قواعد کے تحت یہ معاملہ مکمل طور پر حکومتِ بلوچستان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اور حکومتِ امکانی رپورٹ اور TCC کی درخواست کے تحت اس کی پابند ہے۔ تمام جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ حکومتِ بلوچستان جو اس معاملے میں مجاز اتھارٹی ہے کو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے TCC کی درخواست پر غیر جانبداری سے با مقصد اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہئے۔ معاملے کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے عدالتِ ہذا یہ درست نہیں سمجھتی کہ اس نہج پر پہنچنے کے بعد مقدمے کی اہلیت پر سوال اٹھاتے ہوئے حکومتِ بلوچستان کے فیصلے پر اثر انداز ہو۔

14۔ لہذا تمام فریقین کے فاضل وکلاء کے اتفاق رائے اور اوپر بیان کردہ وجوہات کو قابلِ قدر جانتے ہوئے مورخہ 03-02-2011 کو جاری کئے گئے حکمِ امتناعی کو واپس لیا جاتا ہے اور حکومتِ بلوچستان کی مجاز اتھارٹیز کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ TCC کی درخواست برائے پٹہ کان کنی کو شفاف اور جائز طریقے سے قانون کے مطابق جلد از جلد نمٹائے۔ اور ایسا کرتے ہوئے حکومتِ بلوچستان پر عدالتِ ہذا کی جانب سے جاری کردہ کسی فیصلے اور موجودہ مقدمے کی التوائی کاروائیوں کا کوئی دباؤ نہ ہوگا۔ حکومتِ بلوچستان کی جانب سے اس معاملے میں کئے جانے والے فیصلے کی بابت صوبے کے فاضل ایڈووکیٹ جنرل فوری طور پر رجسٹرار عدالتِ ہذا کو آگاہ کریں گے۔ موجودہ درخواستیں مجاز اتھارٹی کی جانب سے درخواست پر دیئے جانے والے فیصلے کے آنے تک ملتوی رہیں گی۔“

4۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ درخواست جو کہ پٹہ کان کنی کیلئے ٹیٹھیان کا پر کمپنی پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی جانب سے دی گئی تھی بلوچستان قواعد کان کنی 2002ء کے تحت تشکیل کردہ کان کنی کمیٹی کی جانب سے اس کے خاص اجلاس 11-11-2011 کے دوران برخاست کر دی گئی تھی اور مذکورہ فیصلے سے TCCP کو مراسلہ مورخہ 15-11-2011 کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ TCCP نے مذکورہ فیصلے کو سیکریٹری برائے کان کنی اور معدنیات حکومتِ بلوچستان کے روبرو انتظامی اپیل کے ذریعے بلوچستان قواعد کان کنی 2002ء کے تحت چیلنج کیا جو کہ پھر رد کر دی

گئی۔ مذکورہ دونوں احکامات پر TCCP نے سوال نہیں اٹھایا تاہم ٹیٹھیان کا پرمپنی (TCC) جو کہ آسٹریلوی کمپنی ہے نے بین الاقوامی ادارہ برائے تصفیہ اقتصادی تنازعات (ICSID) میں حکومت بلوچستان کے خلاف مدعا اٹھایا اور مشترکہ اتفاقی معاہدے کی تعمیل مختص اور پٹہ کان کنی کے حصول کی استدعا کی۔ TCC کا دعویٰ ICSID کے روبرو نہیں سنا گیا۔ بعد ازاں TCC نے حکومت پاکستان کے خلاف پاکستانی آسٹریلوی باہمی سرمایہ کاری معاہدہ 1998ء کے تحت دعویٰ دائر کیا جو کہ زیر التواء ہے۔ مدعی نے ایک اور درخواست دائر کی جس میں استدعا کی گئی کہ فوری طور پر ایک عارضی حکم امتناعی جاری کیا جائے کہ مذکورہ درخواست پر فیصلے تک تمام کاروائی ملتوی کی جائے۔ مذکورہ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ حکومت بلوچستان کا کام جو کہ 99 مربع کلومیٹر جس میں H-4 'ٹانجیل' شامل ہیں کو کہ روک دیا جائے۔ ڈاکٹر ثمر مبارک مند ٹریبونل کے سامنے بطور گواہ مورخہ 06-11-2012 کو پیش ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ حکومت بلوچستان H-4 کے علاقہ جات میں جلد از جلد کام کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ بین الاقوامی ادارہ برائے تصفیہ اقتصادی تنازعات (ICSID) ٹریبونل نے بروئے فیصلہ مورخہ 14-12-2012 TCC کی درخواست برائے عارضی اقدامات کو رد کر دیا اور حکومت بلوچستان اور ثمر مبارک مند کو ریکوڈک میں ٹانجیل H-4 میں کان کنی کا کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دیں اس ضمن میں TCC کا شدید ضرورت اور ناقابل تلافی نقصان کے عذر کو بھی درخور اعتناء نہ سمجھا گیا۔ تاہم حکومت بلوچستان کو ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ گاہے بگاہے اپنے مخصوص منصوبوں اور پیش رفت سے ٹریبونل کو مطلع کرتی رہے ساتھ ہی ساتھ TCC نے ابتدائی طور پر مشترکہ معاہدے CHEJVA کی تعمیل مختص اور ریکوڈک کے 99 مربع کلومیٹر کے رقبے جس میں چودہ ذخائر موجود ہیں کے پٹہ کان کنی کیلئے بین الاقوامی چیمبر آف کامرس سے بھی رجوع کیا۔

5۔ متذکرہ بالا حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ TCCP نے اپنی درخواست برائے حصول پٹہ کان کنی کی نامنظوری اور ایپیلٹ اتھارٹی کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے ہائیکورٹ کے آئینی دائرہ اختیار میں آئین کی شق 199 کے تحت عدالتی نظر ثانی کی درخواست دینے کی بجائے بین الاقوامی ادارہ برائے تصفیہ اقتصادی تنازعات (ICSID) اور ICC سے مشترکہ معاہدے CHEJVA کی شق 15 کے تحت رجوع کیا۔ مذکورہ شق کو یہاں بیان کرنا مفید ہوگا۔

”15.4۔ ثالثی

15.4.1۔ کوئی بھی تنازع جس کے متعلق؛

- (i) تحریری نوٹس کے اجراء کے 120 یوم تک کوئی دوستانہ مصالحت نہ ہو سکی ہو۔
- (ii) کسی بھی فریق نے شق 15.2 کے تحت نامزد کردہ ماہر سے تنازعے کے تصفیے کیلئے 30 یوم کے دوران رجوع نہ کیا ہو یا 15.2 کے تحت ماہر کا فیصلہ ذیلی شق 15.2.5 کے تحت حتمی اور قابل تعمیل نہ ہو۔ یا
- (iii) ذیلی شق 15.2.2 فریقین ایک ماہر کا تقرر کرنے میں ناکام رہے ہوں۔
- بین الاقوامی ادارہ برائے تصفیہ اقتصادی تنازعات (ICSID) جو کہ ریاستوں کے مابین تصفیے کی کنونشن کے تحت 14 اکتوبر 1966ء سے قائم شدہ ہے کے روبرو لے جایا جائے گا۔
- 15.4.2 ICSID کنونشن تک معاملہ لے کر جانے کیلئے تمام فریقین متفق ہیں لیکن ذیلی شق 15.4.8 کو نافذ کرتے ہوئے فریقین بین الاقوامی جیمبر آف کامرس کے قواعد کے تحت معاملہ ثالثی کے سپرد کرنے پر متفق ہیں۔
- 15.4.3 شق 15.4 کے تحت تمام ثالثی کے معاملات میں؛
- (a) اگر فریقین اس کے برخلاف فیصلہ نہ کریں تو ثالثی برطانیہ کے شہر لندن میں کی جائے گی؛
- (b) ثالثی کی زبان انگریزی ہوگی اور تمام سماعتی مواد، بیانات دفاع، ایوارڈ اور وجوہات انگریزی زبان میں تحریر کردہ ہوں گی۔
- (c) ثالثی کے اخراجات ہارنے والے فریق کے ذمے ہوں گے۔
- 15.4.4 اپنے فیصلے دیتے ہوئے ثالثان معاہدے کی تحریر کے وقت فریقین کی نیتوں کو مد نظر رکھیں گے جو کہ معاہدے کی شرائط، پاکستانی قانون اور آرٹیکل 16 میں دیئے گئے صنعت کاروں کے بین الاقوامی قانون سے واضح ہو۔
- 15.4.5 کوئی بھی ثالث جس کا تقرر شق 15.4 کے تحت کیا گیا ہو گا کو نظر ثانی، سفارشات اور تنازعے سے متعلق ماہرانہ رائے دینے کا مکمل اختیار ہوگا۔ کوئی بھی فریق ثالثی کاروائی کے دوران

شہادت اور بحث کو شق 15.2 کے تحت دی گئی ماہرانہ رائے تک محدود نہیں رکھے گی اور ماہر کو ثالث کے سامنے بطور گواہ بلانے پر کوئی قدغن نہ ہوگی۔

15.4.6 - ثالثی ٹریبونل کا ایوارڈ حتمی ہوگا اور تمام فریقین کیلئے قابل قبول ہوگا اور کوئی بھی فریق کسی بھی عدالت میں اس ایوارڈ کے نفاذ کیلئے رجوع کر سکے گا۔ فریقین یہاں اپنے دفاعی اور اقتداری استثنیٰ جو کہ وہ مذکورہ ثالثی ایوارڈ کے نفاذ کیلئے استعمال کر سکتے ہیں سے دستبردار ہوتے ہیں۔

15.4.7 - ICSID کنونشن کے تحت ثالثی کی غرض سے فریقین اتفاق کرتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت جو مالی کارروائی کی جانے والی ہے اُسے ICSID کنونشن کے آرٹیکل (1) 25 کے تحت سرمایہ کاری تصور کیا جائے گا۔

15.4.8 - وجوہات چاہے کوئی بھی ہوں بین الاقوامی ادارہ برائے تصفیہ اقتصادی تنازعات ثالثی کی درخواست کو رد یا قبول نہیں کرے گا اگر تنازعہ حتمی طور پر بین الاقوامی چیمبر آف کامرس کے مصالحتی قواعد کے تحت حل ہو چکا ہو اور ذیلی شقات 15.4.3, 15.4.4, 15.4.5 اور 15.4.6 اُس پر لاگو ہوں۔ ثالثی صرف ایک ثالث کرے گا جو کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے مقرر کیا جائے گا۔ اس ثالث کو کان کنی کے شعبے میں خاطر خواہ تجربہ ہونا چاہئے اگر فریقین ثالث کے تقرر پر متفق نہ ہو سکیں تو ثالثی اُس شخص کی جانب سے کی جائے گی جس کے پاس کان کنی کا خاطر خواہ تجربہ ہوگا اور اُس کی شہریت فریقین کی قومی شہریت سے مختلف ہوگی۔ بوجہ اگر فریقین ثالث کے تقرر پر متفق نہ ہو پائے تو بین الاقوامی چیمبر آف کامرس کے قواعد کے مطابق نامزد کردہ تین ثالثان ثالثی کی کارروائی کو مکمل کریں گے۔

6- تحقیقی اجازت ناموں جن کا اجراء بلوچستان کے قواعد برائے رعایات کان کنی مجریہ 1970ء کے تحت ہونا تھا کے حصول کیلئے درخواست دینے سے پیشتر BHP کے وکیل جناب مارٹین حارث نے قواعد میں متعدد رعایات مانگیں جن میں درخواست دائر کرنے والے شخص کی اہلیت سے متعلق رعایت بھی شامل تھی۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ BHP کے وکیل کی جانب سے کی جانی والی یہ استدعا بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے حکومت بلوچستان تک پہنچی جس کے نتیجے میں بلاخر 30-01-1994 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں مندرجہ ذیل رعایات دی گئیں:

- 1- تحقیقی علاقے کا حصول
 - 2- علاقہ جات برائے تحقیقی اجازت نامہ
 - 3- درخواست برائے تحقیقی اجازت نامہ
 - 4- تحقیقی اجازت نامے کے اجراء کیلئے شرائط کو نرم کرنا
 - 5- امتیازی حق
 - 6- دیگر معدنیات
 - 7- حکومت کا حق شفع اور حصول کا انضمام اور قومی ضرورت کے تحت قبضے میں لینا
 - 8- حوالگی/منتقلی
 - 9- درخواست برائے اجازت نامہ کان کنی
 - 10- معاوضہ/رائٹلی
 - 11- جرمانہ، معاوضہ اور معطلی
 - 12- ملازمت اور تربیت
 - 13- پٹہ کان کنی
- 7- 1996ء میں BHP نے دس تحقیقی اجازت ناموں کیلئے درخواست دی جو کہ 08-12-1996 میں جاری کر دیئے گئے۔ یہ نظر آتا ہے کہ مشترکہ معاہدہ CHEJVA جو کہ حقیقی طور پر BHP اور بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے مابین تحریر کیا گیا تھا شروع ہی سے قانونی نقائص کا شکار تھا۔ اس لئے مشترکہ معاہدے CHEJVA کا ضمیمہ نمبر 1 04-03-2000 کو تحریر کیا گیا جو کہ اُس وقت کے گورنر بلوچستان جسٹس (ر) امیر الملک مینگل کے ایماء پر تحریر کیا گیا تھا۔ یہاں یہ بیان کیا جانا ضروری ہے کہ ضمیمے کے ذریعے مشترکہ معاہدے CHEJVA میں قابل ذکر تبدیلیاں لائی گئیں جن میں معاہدے کے فریقین کے مفادات کلی اور جزوی منتقلی بھی شامل تھے۔ مزید برآں یہ کہ حکومت بلوچستان بھی مشترکہ معاہدے میں بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے نمائندے کے طور پر شامل ہو گئی تھی۔ لہذا مذکورہ معاہدے میں بہت

سے سوالات سامنے آتے ہیں جن کے تحت اُس وقت کے گورنر نے معاہدے پر دستخط کی اجازت دی جو کہ ایک بلا تاریخ دستاویز تھا۔ تاہم کچھ دستاویزات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ معاہدہ 24-12-1992 کو تحریر کیا گیا اگرچہ مذکورہ اجازت سے پہلے سابقہ گورنر سید فضل آغا نے اس دستاویز پر دستخط نہیں کئے تھے جو کہ اُن کے سامنے تکمیل اجازت کیلئے پیش کیا گیا تھا جس کی یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ 12-10-1999 سے پہلے حکومت بلوچستان نے وزیر اعلیٰ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ دستاویز ہذا کے معائنے کیلئے دو رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ضمیمے کی تحریر کی ضرورت اور وجوہات کو نیچے دیئے گئے پیرا نمبران a,b,c اور d میں بیان کیا گیا ہے:

a۔ چیئرمین بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے حکومت بلوچستان اور BHPM صوبہ بلوچستان میں چاغی کے پہاڑوں میں معدنیات کی چھان بین کیلئے ایک مشترکہ اتفاقی معاہدہ کرنا چاہتے تھے جو کہ 29-07-1993 کو تحریر کیا گیا اور یہ ضروری ہے کہ اس معاہدے کے تحت حکومت بلوچستان اور بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے کردار کی وضاحت کی جائے۔

b۔ حکومت بلوچستان کی بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کو اس کا نمائندہ مقرر کرنے کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اور مذکورہ مشترکہ معاہدے کے تحت حکومت بلوچستان کے نمائندے کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے فرائض سرانجام دے گی۔ حکومت بلوچستان اور BHPM اب امید کرتے ہیں کہ (i) مشترکہ معاہدے کے تحت بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا کردار بطور حکومت بلوچستان کے ایجنٹ اور نمائندے کے طور پر عمل کرنے کا دائرہ کار واضح ہو جائے گا۔ (ii) حکومت بلوچستان ماضی میں بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کئے گئے تمام اقدامات، اعمال اور معاملات کی توثیق کرے گی۔

c۔ مشترکہ معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے BHPM نے سرگرمیوں کا درجہ اول جو کہ مشترکہ معاہدے کی شق نمبر 1.1 میں درج ہے مکمل کر لیا ہے اور کچھ معدنی علاقہ جات کی نشاندہی کی ہے جن کیلئے بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی اور BHPM نے مشترکہ طور پر دس تحقیقی اجازت نامے حاصل کئے ہیں تاکہ BHPM سرگرمیوں کا درجہ دوم شروع کرے اور

d۔ حکومت بلوچستان اور BHPM مشترکہ اتفاقی معاہدے کی شرائط میں درج ذیل ترامیم کرنے پر متفق

ہیں۔“

لہذا ضمیمے کے ذریعے قانون معاہدہ مجریہ 1872ء کی دفعہ 196 کے تحت تراجم کے نام پر ضمنی معاہدہ (CHEJVA) تحریر کرنے کی بجائے معاہدے کی تمام شرائط کو ہی بدل دیا گیا۔

8۔ ضمیمے کی بنیاد پر ایک اختیاری معاہدہ (Option Agreement) بھی تحریر کیا گیا اور مشترکہ معاہدے CHEJVA کی ایک شق نمبر 14 (منتقلی) پر انحصار کرتے ہوئے منکور اختیار (Mincor Option) کی شق شامل کی گئی جس کے تحت منکور این ایل جو کہ مغربی آسٹریلیا کی ایک کمپنی ہے کے حق میں راہ ہمواری گئی جس کی بناء پر اتفاقی معاہدہ (Alliance Agreement) اختیاری معاہدے کی شق نمبر 3 کے تحت کیا گیا۔ منکور اختیار کی شق میں علاقے میں تحقیق کیلئے تمام اختیارات BHP کے ساتھ ساتھ منکور اور اُس کے نامزد کردہ اداروں کے سپرد کئے گئے۔ مورخہ 24-10-2000 کو TCC منکور کی جانب سے نامزد کردہ کمپنی نے منکور اختیار استعمال کرتے ہوئے ایک اتفاقی معاہدہ مورخہ 19-04-2003 کو تحریر کیا۔ یہ بیان کیا جانا ضروری ہے کہ TCC مغربی آسٹریلیوی کمپنی ہے جس کا مرکزی دفتر پرتھ میں واقع ہے۔ 2006ء میں Antofagasta جو کہ ایک چلی کی کمپنی ہے اور برطانیہ میں رجسٹرڈ ہے اپنی ذیلی کمپنی Atacama Copper Pvt. Ltd. کے ذریعے TCC کے حصص خریدنے کیلئے بولی لگائی جو کہ TCC کے بورڈ آف ممبران نے قبول کر لی لہذا Antofagasta نے Atacama کے ذریعے TCC کے تمام حصص 220 ملین آسٹریلیوی ڈالرز کے عوض خرید لئے۔ TCC نے BHP کے حقوق بھی 60 ملین امریکی ڈالرز میں خرید لئے۔ ستمبر 2006ء میں کینیڈا کی بیرک گولڈ کمپنی نے Antofagasta کی ذیلی کمپنی Atacama کے 50% حصص خرید حصص معاہدے کے تحت خرید لئے۔ جس کے بعد TCC کے 50% ملکیتی حقوق اُس کے پاس چلے گئے۔ خرید حصص معاہدے کے تحت ایک جُز وقتی شیئر ہولڈر معاہدہ بتاریخ 22-09-2006 بیرک گولڈ کمپنی اور Antogafasta کے مابین تحریر کیا گیا جس کے تحت ان کے تعلقات اور TCC کے انتظامی معاملات کو چلایا جانا تھا۔ TCC نے اپنے معاملات پاکستان میں شروع کیے اور اپنا ذیلی دفتر سرمایہ کاری بورڈ کے تحت رجسٹرڈ کرایا۔ اس نے ایک علاقائی ذیلی کمپنی پاکستان میں رجسٹرڈ کروائی جس کا نام TCCP رکھا گیا۔ دسمبر 2007ء میں TCCP نے لاہور ہائیکورٹ میں پاکستان میں TCC کے ذیلی دفتر اور TCCP جو کہ پاکستان میں رجسٹرڈ کمپنی تھی کے انضمام کی ایک درخواست دی جو کہ اُس وقت تک بیک وقت کام کر رہی تھیں۔ اسی دوران اسلام آباد ہائیکورٹ میں جس کو اپنے قیام کے بعد مذکورہ مقدمہ منتقل ہو گیا

تھا نے بذریعہ فیصلہ مورخہ 11-04-2008 دونوں کمپنیوں کے انضمام کی اجازت دے دی۔ نتیجتاً اجازت نامے اور جائیدادیں جو کہ TCC کی پاکستان میں موجود برانچ کی ملکیت تھیں TCCP کو منتقل ہو گئیں۔ دریں اثناء بلوچستان قواعد کان کنی 2002ء نافذ کئے گئے 03-09-2002 کو TCCP نے ضلع چاغی میں 973.75 مربع کلومیٹر کے رقبے پر تانبے، سونے اور دیگر معدنیات کی چھان بین کیلئے تحقیقاتی اجازت نامے کی درخواست دی۔ جس کو مراسلہ بتاریخ 09-09-2002 کے تحت EL-5 جاری کیا گیا۔ EL-5 کی دو دفعہ تجدید کی گئی اور وہ 18-02-2011 تک قابل عمل رہا۔

9۔ اپریل 2006ء میں BHP, TCC اور حکومت بلوچستان نے بذریعہ ایجنٹ جو کہ بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی مشترکہ معاہدہ CHEJVA کے تسلسل میں تجدید معاہدہ تحریر کیا جس کے تحت BHP کے 75% مفادات اور EL-5 TCC کو منتقل کر دیئے گئے۔ کمپنیوں کی تفصیلات جو اس تمام معاہدے میں شامل تھیں اور ان کے مفادات کی منتقلی ذیل میں دی جا رہی ہے:

Company	Place of Incorporation	Nature of Interest	Interest received through	Owned by
BHP Minerals	Delaware, USA	Original party with 75% share	CHEJVA 29.07.1993	BHP Minerals Australia
Mincor NL	Western Australia	Assignable Mincor Option	Option Agreement 28.04.2000 for \$100	Shareholders from Iscor Ltd. of South Africa
TCC	Western Australia	Nominee of Mincor for Option Agreement	Alliance Agreement 03.04.2002 for future investment of \$2 to 3 million	Atacama
Atacama	UK	Purchased shareholding in TCC	Share Purchase for AUD220 million	Antofagasta and Barrick Gold
Barrick Gold	Canada	Shareholder of Atacama (50%)	Share Purchase Agreement	Itself Parent Company
Antofagasta	UK (FTSE-100)	Shareholder of Atacama (50%)	Original Holding Company of Atacama	Itself Parent Company
TCCP	Pakistan	Holder of EL-5	Amalgamated with TCC Branch Office	TCC

تجدیدی معاہدہ خاص طور پر مشترکہ معاہدہ CHJEVA کی جگہ لینے کی غرض سے تحریر کیا گیا تھا اور اس کے تحت حکومت

بلوچستان کو مشترکہ معاہدے میں بطور فریق شامل کیا گیا تھا جو کہ بلوچستان قواعد برائے کان کنی 2002ء اور حکومت بلوچستان کے قواعد کارگزاری کے قاعدہ نمبر 7 اور دیگر قواعد کی خلاف ورزی تھا۔ حکومت بلوچستان نے بلوچستان قواعد کان کنی 2002ء کے تحت دیئے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے قاعدہ نمبر 98 کے برخلاف رعایات دیں جبکہ متعلقہ قواعد میں نرمی برتنے کی کوئی وجوہات بیان نہیں کی گئیں۔

10۔ ان نقائص کے علاوہ یہ جائزہ لیا جانا بھی ضروری ہے کہ بلوچستان قواعد کان کنی 2002ء کے تحت حقیقی اور اپیلٹ فورم پر سوال اٹھانے کے باوجود TCC نے عالمی فورم سے رجوع کیا۔ مذکورہ بالا دونوں اتھارٹیز کو اختیارات بلوچستان قواعد کان کنی 2002ء کے تحت حاصل ہیں جو کہ 1948ء کے قانون کے تحت بنائے گئے ہیں۔ مذکورہ فیصلہ جات میں بیان کردہ حقائق ان کے خلاف جاتے ہیں اور تمام وجوہات سے اُن کے پاس حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی جواز نہیں۔

11۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آئینی درخواست جو کہ حکومت بلوچستان کے روبرو دائر کی گئی تھی میں حکومت بلوچستان نے درخواست کی مخالفت کی تاہم جب یہ معاملہ عدالت ہذا کے روبرو CPLA میں 2007ء کو پیش ہوا اور مورخہ 03-02-2011 اور 25-05-2011 کو احکامات جاری کئے گئے جن میں کچھ معاملات سامنے آئے۔ حکومت بلوچستان نے درخواست گزاران کے مدعے کی حمایت کی اور بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں کچھ مزید وجوہات داخل کیں۔ عدالت ہذا نہ صرف CPLA کے تحت بلکہ آئینی درخواستیں جو کہ آئین کے آرٹیکل (3) 184 اور اُن میں دائر کردہ متفرق درخواستوں کی سماعت کا اختیار رکھتی ہے لہذا CPLA اور آرٹیکل (3) 184 کے تحت دائر کردہ آئینی درخواستیں بیک وقت آئین کے تحت قابل سماعت ہیں۔ اور درخواست گزاران کی جانب سے مانگی گئی دادرسی کا دائرہ کار مقدمے کے حالات و واقعات کی روشنی میں وسیع کیا جاسکتا ہے لہذا ان تفصیلی وجوہات کی بناء پر جو کہ بعد ازاں تحریر میں لائی جائیں گی CPLA کو اپیل میں بدلا جاتا ہے اور اپیل اور آئین کے آرٹیکل (3) 184 کے تحت دائر کردہ درخواستوں کو بمع ہرجہ و خرچہ نالاش قابل سماعت قرار دیا جاتا ہے جبکہ متفرق درخواستوں کو خارج کیا جاتا ہے۔ چاغی کے پہاڑوں پر تحقیق کیلئے کیا جانے والا مشترکہ اتفاقی معاہدہ مورخہ 23-07-1993 کو معدنی ترقیاتی قانون مجریہ 1948ء، قواعد رعایات کان کنی مجریہ 1970ء، قانون معاہدہ جات مجریہ 1872ء قانون انتقال جائیداد 1882ء وغیرہ کی شقات کے برخلاف تحریر کردہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی باطل قرار دیا جاتا ہے لہذا اس کو غیر قانونی، باطل اور غیر ثابت

شدہ قرار دیا جاتا ہے۔ ضمیمہ نمبر 1 بمورخہ 04-03-2007، اختیاری معاہدہ 28-04-2000، اتفاقی معاہدہ مورخہ 04-03-2002 اور تجدیدی معاہدہ مورخہ 01-04-2006 جو کہ مشترکہ معاہدہ CHEJVA کا تسلسل تھے بھی باطل اور غیر قانونی قرار دیئے جاتے ہیں یہ تمام دستاویزات BHP, Mincor, TCC, TCCP, Antofagasta یا Barrick Gold کو متعلقہ معاملات میں کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیتے۔ یہ مزید طے کیا جاتا ہے کہ EL-5 قواعد و ضوابط کے برخلاف تحقیقی کام سرانجام دینے کیلئے جاری کیا گیا کیونکہ TCCP کا دعویٰ مشترکہ معاہدہ CHEJVA کے تحت بنتا تھا جبکہ مشترکہ معاہدہ CHEJVA موجودہ فیصلے کے تحت غیر مؤثر قرار دے دیا جا چکا ہے لہذا تحقیقی کام شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی قانونی حیثیت میں ترامیم کی جائیں۔

افتخار محمد چوہدری، چیف جسٹس

گلزار احمد، جج

شیخ عظمت سعید، جج